



Protocollo n., del

All'Operatore Economico

Tramite Piattaforma MEPA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n° 120/2020 ulteriormente aggiornato dall'art. 51, D.L. 77/2021, per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "*Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo*".

CUP (Codice Unico di Progetto): **C83D21003970001** CIG (Codice Identificativo Gara): **9815549F43**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n° 120/2020 ulteriormente aggiornato dall'art. 51, D.L. 77/2021, per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "*Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo*", giusta determinazione a contrarre n° _____ del _____;

INVITA

il soggetto in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito:

- 1. Amministrazione Aggiudicatrice:** Comune di Squillace, Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ); tel. 0961/914020 – sito: <http://comune.squillace.cz.it>;
- 2. Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n° 120/2020 ulteriormente aggiornato dall'art. 51, D.L. 77/2021;
- 3. Luogo di esecuzione:** Squillace (CZ);
- 4. Importo del servizio:** € _____, oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. in misura di legge al 22%. Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di sopralluogo, indagine ed ispezione, nonché i contatti con il RUP che si svilupperanno per tutto l'arco temporale del servizio tecnico richiesto. Rimane espressamente inteso che l'importo del servizio resta forfettario ed invariabile.

L'iniziativa è finanziata con la Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022, avente ad oggetto “*Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020*”, che ha assegnato risorse per gli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo «*Calabria - Svelare bellezza*».

5. **Descrizione dell'incarico:** l'incarico professionale in affidamento riguarda le attività afferenti alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi alla “*Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo*”.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Codice CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

Il progetto si dovrà comporre degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010, ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante.

In particolare:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Rilievi planoaltimetrici
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE LAVORI
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

6. **Copertura assicurativa:** di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale di importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00. Qualora l'operatore economico sia in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore a quello richiesto dal presente appalto, lo stesso deve in sede di offerta, a pena di esclusione, presentare l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l'art. 83 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'operatore economico risulti aggiudicatario dovrà dotarsi, alla firma del disciplinare d'incarico, di copertura assicurativa specifica per l'intervento progettato con riferimento alle categorie progettate che abbia la durata minima di 5 anni.

Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara.

7. **Pagamento:** la liquidazione del compenso tecnico-professionale è subordinata all'effettivo accreditamento dei fondi.

8. Termine di esecuzione: Il servizio professionale richiesto dovrà essere reso entro, e non oltre, il seguente programma temporale e decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione dell'incarico:

- ✓ entro 30 gg. dovrà essere redatto il Progetto Definitivo dell'intervento che sarà avviato, a cura del Comune di Squillace, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con l'obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni;
- ✓ entro i successivi 15 gg. dovrà essere redatto il Progetto Esecutivo.

Il termine massimo complessivo è, pertanto, pari a 45 giorni.

9. Soggetti ammessi alla gara:

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, **i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l'obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione per l'espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento¹.

10. Requisiti per la partecipazione alla gara:

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:

10.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Sono esclusi i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

10.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

I requisiti minimi di natura professionale sono definiti dalla presenza di: un tecnico laureato; un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008); un giovane professionista nel caso di RTP; tutti iscritti ai rispettivi Ordini o Albi professionali.

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n° 111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso

¹ In base a quanto previsto dall'art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione non comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento poiché secondo la giurisprudenza è sufficiente, al fine di dimostrare la presenza del giovane professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore, dipendente o altro) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento.

riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12. **Penali:** in caso del mancato rispetto delle tempistiche indicate al punto n° 8 per cause dipese dal professionista incaricato, allo stesso verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, fino all’ammontare massimo del 10 % dell’importo contrattuale. Al superamento di tale limite, il responsabile del procedimento procederà alla proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l’appaltante rileverà per iscritto l’eventuale infrazione. Decorso tale termine l’appaltante provvederà, previa comunicazione di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della fidejussione pari all’ammontare della penale comminata. È fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
13. **Criterio di aggiudicazione:** la miglior candidatura, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà selezionata con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara.
14. **Termine, Indirizzo di ricezione e Modalità di presentazione delle offerte:**

- **Termine di caricamento delle offerte sulla piattaforma:** _____;
- **Modalità:** telematica, secondo quanto previsto nella presente lettera di invito;
- **Apertura offerte:** _____;

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n° 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione M.e.P.A. all’indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

L’offerta economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata solo ed esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, firmata digitalmente attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it/>

- **Domanda di Partecipazione:**
La domanda (**allegato “A”**) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, la domanda potrà altresì essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.
- **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all’art. 85 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari - cfr. **Allegato DGUE**); Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n° 3 a titolo “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n° 174 del 27 luglio 2016)”;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- **Dichiarazioni (Allegato 1, 2 e 3);**

- **Offerta Economica:** da redigere sull'**Allegato "4"**;

14. Cause di esclusione:

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16. Termine di validità dell'offerta: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

17. Procedura di ricorso: alla data indicata al punto n° 13, in seduta pubblica l'autorità di gara provvederà ad aprire i plichi e procederà a:

- a. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CALABRIA, sede di Catanzaro;
- b. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi avverso la presente lettera d'invito possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. n° 104/2010.

18. Altre Informazioni:

- a. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Macaluso, domiciliato presso la sede di cui al punto n° 1;
- b. in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- c. in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari;
- d. per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale;

19. Trattamento dati personali:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico tel. 0961.914020 - fax 0961.914019, mediante l'indirizzo PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Allegati:

- All. A Domanda partecipazione.
- All. 1 Dichiarazione art. 80.
- All. 2 Dichiarazione sostitutiva.
- All. 3 Dichiarazione.
- All. 4 Offerta economica.
- Modello_DGUE.
- Schema Convenzione incarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Antonio Macaluso)